

حماية خطوط التصدير الوطنية: تقييم إجرائي لعمليات التصدير إلى دولة إلى دولة الإمارات

توثيق لحالات "إساءة استغلال الوضع المهيمن" والتدخلات الخارجية المقيّدة للمنافسة

الجهة المقدمة:
بريك بن كليلة العامري - مستثمر وطني

الجهة الموجه إليها:
دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار

Gemini Notebook



1.87 مليون ر.ع

القيمة السنوية المستهدفة

(24,000 كيس شهرياً)

100%

نظام السداد: نقدي مسبق

(صفر مخاطر تشغيلية على المصنع)

سويحان، أبوظبي

السوق الوجهة

(منتجات بركات)

160,000 طير

حجم العميل النهائي

(منشأة إنتاج حيواني كبرى)

خلاصة بصرية: مشروع وطني متكامل يربط الإنتاج العماني بأسواق استراتيجية دون أي التزامات ائتمانية على المصنع.

Gemini Notebook





28 أبريل 2026

اعتماد الجدول التشغيلي (16 شحنة منتظمة - شحنة كل 3 أيام)

1 مايو 2026

الشحنة الأولى (500 كيس / 25 طن) - ✅ تم التسليم والفسح الجمركي بنجاح

7 مايو 2026

الشحنة الثانية (500 كيس / 25 طن) - ✅ تم التسليم للعميل في الوقت المحدد

النتيجة: خط التصدير يعمل بكفاءة قصوى ويدر تدفقات نقدية مستقرة عندما لا يتعرض للتدخل المفتعل.

Gemini Notebook

نقطة التحول: واقعة 7 مايو 2026

10:00 صباحاً

10:00 ص - 6:20 م: انقطاع كامل للاستجابة لأكثر من 8 ساعات

6:26 مساءً
إفادة متأخرة باعتذار يمنع خروج الشحنة.



تقديم أمر الشراء للشحنة الثالثة مع الجاهزية النقدية التامة للسداد الفوري.

2:00 ظهراً

دليل الإثبات: إفادة أمن المصنع تؤكد تواجد مسؤول التصدير فعلياً في مكتبه (يتناقض مع ادعاء التواجد بالمستشفى).

الأثر الفوري:

تأخير التسليم، إرباك دورة التغذية الحساسة لـ 160,000 طير، وتعريض العقد السنوي للانهيار.

Gemini Notebook

الواقع: البطاقة التعريفية للمنتج



المستند المعطّل: شهادة التحليل المخبري (COA)



النتيجة: تعليق الفسح الجمركي لعدم التطابق.

الاشتراطات الإماراتية (MOCCAE) تُلزم بالتطابق المطلق بين البطاقة وشهادة التحليل وتحديد فترة السحب.

التناقض المفتعل أدى ميكانيكياً إلى إيقاف الشحنة (مع رفض تعديل ملف الـ PDF رقمياً لأكثر من 57 يوماً).

Gemini Notebook

تشريح "الفخ" المستندي: شهادة علف البياض

الواقع التشغيلي:



الشحنات الفعلية المطلوبة:
أعلاف تسمين (Broiler)

الفخ المستندي
(ما تم إرساله عمداً):



شهادة تخص علف الدواجن
البياضة (Layer 16%)

تقديم هذه الشهادة للجمارك
يؤدي إلى إقرار كاذب
باستيراد منتج غير موجود

مصادرة الشحنة بأكملها
في المنفذ الحدودي

إلغاء الاعتماد التجاري
للمستثمر في السوق
الإماراتي

Gemini Notebook

الجهة الدخيلة: التدخل الخارجي

وسيط وافد (نوفل / شركة أثياف جلوبال تريد - منطقة حرة بعجمان)

1. ممارسة أنشطة النقل البري داخل السلطنة دون ترخيص قانوني.
2. محاولة الالتفاف وسرقة العميل الإماراتي المباشر.
3. تمرير أجور ووساطة مالية (280 ر.ع) واستقطاعها عبر الحسابات البنكية للمصنع.

الهـدف: زيـادة التكلفـة وتدمير تنافسية المستثمر العماني الوطني.

مطالبات الوسيط الأجنبي غير المرخص:
رسوم مضاعفة تتجاوز 400 ر.ع



الرسوم الجمركية الحقيقية (بموجب الإعفاء الخليجي):
350 درهم فقط

مطالبات الوسيط الأجنبي غير المرخص:
رسوم مضاعفة تتجاوز 400 ر.ع

Gemini Notebook

تشتيت المسؤولية: المتاهة الإدارية (The Blame Game)



إدارة التصدير

"أنا لست دكتوراً.. اسأل المختبر."
(إغلاق قنوات الاتصال لأيام)

الإدارة القانونية

"تواصل سريع ووعد بالحل.. بدون أي إجراء تنفيذي على أرض الواقع."

مكتب الإدارة التنفيذية

"أحيل الموضوع للمبيعات.. أنا خارج مسقط."
(استجابة محدودة وتجاهل)

الرد بإيميل يتضمن حرفاً واحداً وإرفاق شهادات قديمة لعامي 2023 و2025 غير متطابقة.

قسم المبيعات

Gemini Notebook

شهادة تصفية مالية نهائية

- ✅ تم سداد كافة المبالغ المالية نقداً وبالكامل (100% كاش).
- ✅ تم تسليم الشحنات السابقة للعميل النهائي بلا إشكالات.
- ✅ لا توجد أي مطالبات مالية معلقة أو أموال محتجزة بين الطرفين.

الخلاصة: هذا ليس نزاعاً تجارياً على فواتير، بل هو تعطيل إداري محض (امتناع عن التعامل) لعرقلة سلعة مدفوعة الثمن بالكامل.

Gemini Notebook

مصفوفة التكييف القانوني (السند الرقابي)

المرسوم السلطاني (السند القانوني)	التوصيف الرقابي للمخالفة	الممارسة الإجرائية
المادة (10) من قانون حماية المنافسة (67/2014)	إساءة استغلال الوضع المهيمن وافتعال عوائق	الامتناع عن توريد السلعة وتأخير المستندات لشحنة مدفوعة
المادة (9) من قانون حماية المنافسة وقانون النقل البري	التدخل المقيّد للمنافسة وتفضيل وافد غير مرخص	تيسير أعمال وسيط أجنبي على حساب المصدر الوطني
المادتان (155 و 156) من قانون المعاملات المدنية	الإخلال الجوهري بمبدأ حسن النية المهنية في التنفيذ	التناقض المفتعل في الشهادات وإرسال مستندات غير دقيقة

Gemini Notebook

خارطة الحلول العاجلة (الطلبات التنفيذية)



إرساء قناة اتصال مؤسسية

تدشين "خط ساخن" رقابي "رقابي" رقابي مباشر بين المستثمر والدائرة لمنع التكرار وحماية استقرار الصادرات العمانية المتجهة للأسواق الخارجية.



حماية قنوات التصدير

حظر ووقف التدخلات التشغيلية والتسعيية والتسعيرية للوسيط الوافد الأجنبي غير المرخص داخل سلسلة الإمداد الوطنية.



قرار إلزامي فوري

توجيه المصنع بإصدار الشهادات المخبرية المطابقة لمنتجات (التسمين) فوراً، وتسليم أوامر التحميل للشحنة القائمة لمنع إتلاف دورة الطيور.

Gemini Notebook

أنا هنا اليوم لأوثّق، لا لأشتكي.
المستثمر الوطني الذي يفتح أسواقاً جديدة يحتاج إلى بنية تشريعية تحميه من التدخلات، وإلى قناة مؤسسية تتجاوب معه فوراً.

قضيتنا ليست خلافاً، بل دفاع صلب عن مستقبل الصادرات العمانية للمستثمر الوطني... ونحن على ثقة تامة بحزم مسؤوليتكم الرقابية.



Gemini Notebook